

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4165/2532

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
บริษัท นิวโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306, มาตรา 407, มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 310, มาตรา 311

ช. เจ้าหนี้โจทก์ได้อोनสิทธิการรับเงินค่าก่อสร้างให้ ก.และโจทก์ยอมรับว่าจะ
จ่ายให้ ก. แล้ว สิทธิการรับเงินของ ช.ย่อมหมดไป การที่โจทก์ส่งเงินดังกล่าวให้ศาล
ตามหมายอายัดเป็นความเข้าใจผิดของโจทก์ โจทก์มีสิทธิติดตามเอาคืนได้ โจทก์ส่ง
เงินค่าก่อสร้างที่ยังค้างชำระ ช. ให้แก่ศาลตามหมายอายัดในคดีที่ ช. เจ้าหนี้โจทก์ถูก
จำเลยฟ้อง โดยโจทก์เข้าใจว่ามีหน้าที่ต้องส่งและศาลคงอายัดไม่ส่งไปชำระหนี้แก่ผู้
ใดจะถือว่าโจทก์กระทำตามอำเภอใจเหมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มี
ความผูกพันที่จะต้องชำระตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 ไม่ได้
โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์มีสิทธิติดตามเอาเงินที่โจทก์ส่งศาลตามหมายอายัด ซึ่ง
จำเลยกับ ช. ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันให้จำเลยรับเงินดังกล่าวไปคืน
จากจำเลยได้ เป็นการใช้สิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของโจทก์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 จึงไม่มีอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างก่อสร้างอาคาร ในอัตราจ้างเหมาเยื่อบิล้านบาทเศษการจ่ายค่าจ้างโจทก์จะจ่ายเป็นงวด ๆ ตามผลงานแต่ละงวด ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างทั้งหมดให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด และโจทก์ยินยอมแล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างได้ก่อสร้างอาคารเสร็จแล้วยังมีเงินที่โจทก์จะต้องจ่ายค่าจ้างเหมางวดสุดท้ายให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด เป็นเงิน 1,437,834.89 บาท ต่อมาศาลแพ่งมีหมายอายัดเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว ห้ามมิให้โจทก์ชำระเงินแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่าง รวม 2 ส่วน โจทก์เชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องนำเงินตามที่ศาลแพ่งออกหมายอายัดมาวางต่อศาลแพ่ง จึงนำส่งเงินทั้งหมดต่อศาลแพ่ง ศาลแพ่งได้แบ่งวางในส่วนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 8051/2523 จำนวน 1,376,464.68 บาทและวางในอีกสำนวนคดีหนึ่ง 61,369.21 บาท ต่อมาจำเลยกับห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างได้ทำสัญญาประนีประนอมกันในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 8051/2523 ให้จำเลยรับเงิน 540,000 บาท จากเงินที่ศาลแพ่งมีคำสั่งอายัดไว้ เงินเหลือเท่าใดตกเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างกับพวก และศาลแพ่งจ่ายเงินดังกล่าวให้จำเลยแล้ว ต่อมาธนาคารกรุงไทย จำกัด ทวงถามเงินค่าจ้างเหมาจากโจทก์ โจทก์จึงแจ้งให้ศาลแพ่งทราบว่าเงินที่โจทก์นำมาวางศาลเป็นเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัดและได้รับเงินที่วางไว้ในอีกสำนวนคดีหนึ่งคืนจากศาลแพ่งแล้วเงินที่จำเลยรับไปจากศาลแพ่งเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัดจำเลยจึงไม่มีสิทธิรับเงินดังกล่าว โจทก์ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องซ้ำอีกจึงมีสิทธิติดตามเอาเงินที่จำเลยรับไปคืนจากจำเลย ขอให้บังคับให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 540,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การว่าจำเลยรับเงินดังกล่าวโดยสุจริต โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินดังกล่าวจากจำเลย โจทก์นำเงินมาวางต่อศาลแพ่งตามอำเภอ

ใจโดยมิได้โต้แย้งหรือชี้แจงว่าเงินดังกล่าวได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องไปแล้ว เป็นเหตุให้จำเลยตกลงประนีประนอมยอมความกับห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่าง ทำให้จำเลยสิ้นสิทธิดำเนินคดีดังกล่าวต่อไป จำเลยจึงไม่ต้องคืนให้แก่โจทก์ โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะยังมิได้ชำระเงินให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัดคดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 540,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ทางพิจารณาที่โจทก์นำสืบและจำเลยอ้างมาในฎีกา มีข้อเท็จจริงตรงกันว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ มีนายจรงรัก ปริชานนท์ เป็นอธิการบดีซึ่งเป็นผู้ทำการแทนโจทก์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2520 โจทก์ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างทำการก่อสร้างอาคารกลุ่มบี 2 ในราคา 20,564,826 บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้างตามสัญญาให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.2 โจทก์แจ้งตอบไม่ขัดข้องต่อธนาคารกรุงไทย จำกัดปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างได้ทำการก่อสร้างและเบิกเงินค่าจ้างไปแล้ว 23 งวด คงเหลือค่าจ้างงวดสุดท้าย คืองวดที่ 24 เป็นเงิน 422,653 บาท เงินสะสมซึ่งโจทก์หักไว้เป็นค่าประกันงาน 1,082,241.30 บาท และเงินปรับราคา(K.FACTOR) จำนวน 63,347.95 บาท ก่อนที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างจะเบิกเงินงวดสุดท้ายดังกล่าว วันที่ 19มิถุนายน 2523 จำเลย (บริษัทนิวก่อประเทศไทย จำกัด) ได้เป็นโจทก์ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างตามคดีหมายเลขดำที่ 8051/2523 ของศาลแพ่ง และห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนากรุงเทพได้เป็นโจทก์ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่าง ตามคดีหมายเลขดำที่ 9807/2523 ของศาลแพ่ง และโจทก์ทั้งสองคดีดังกล่าวได้ขอให้ศาลแพ่งอายัดเงินที่โจทก์จะต้องจ่ายแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างและให้ส่ง

เงินไปยังศาลแพ่งปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.20, จ.21 โจทก์จึงขออนุญาตต่อ
กระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังอนุญาตให้โจทก์เบิกเงินดังกล่าวส่งไปศาล
แพ่งได้ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.22 โจทก์ส่งเงินให้ศาลแพ่งปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข จ.23 ทั้งนี้โดยโจทก์เข้าใจว่า เมื่อศาลแพ่งรับเงินไปแล้ว ศาลแพ่งจะจ่ายให้
ใครจะต้องแจ้งให้โจทก์ทราบก่อน ต่อมาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2524 จำเลยกับห้างหุ้น
ส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างกับพวกได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดย
จำเลยยอมรับเงินที่โจทก์ส่งศาลตามหมายอายัดของศาลแพ่งในคดีดังกล่าวจำนวน
540,000 บาท ครั้นวันที่ 12 พฤษภาคม 2524 ธนาคารกรุงไทย จำกัด แจ้งให้โจทก์
ส่งเงินที่เหลือทั้งหมดที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างจะได้รับให้กับธนาคาร
กรุงเทพจำกัด โจทก์จึงพบว่าที่ส่งเงินไปให้ศาลแพ่งเป็นการผิดพลาด และได้แจ้งศาล
แพ่งเพื่อขอเรียกเงินคืน ศาลแพ่งได้ส่งเงินที่เหลือจำนวน 61,369.21 บาทคืนคดีคงมี
ปัญหาว่า โจทก์จะเรียกเงิน 540,000 บาทจำเลยรับไปในคดีหมายเลขดำที่
8051/2523 ของศาลแพ่งคืนได้หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำนวนเงินดังกล่าวและ
เงินตามสัญญาก่อสร้างเอกสารหมายเลข จ.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิวัฒน์การช่างคู่สัญญา
ก่อสร้างของโจทก์ได้โอนสิทธิการรับเงินค่าก่อสร้างให้ธนาคารกรุงไทยจำกัด ตาม
เอกสารหมายเลข จ.2 และโจทก์ได้ยอมรับว่าจะจ่ายให้ธนาคารกรุงไทย จำกัดตาม
เอกสารหมายเลข จ.3แล้ว ดังนั้นสิทธิเรียกร้องในการรับเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด
ชัยวิวัฒน์การช่าง ย่อมหมดไปแล้ว การที่โจทก์ส่งเงินมาให้ตามหมายอายัดของศาล
แพ่งเป็นความเข้าใจผิดของโจทก์ โจทก์มีสิทธิติดตามคืนได้ ที่จำเลยฎีกาว่าการส่ง
เงินไปยังศาลแพ่งของโจทก์เป็นการกระทำตามอำเภอใจเหมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้
โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระ จึงไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินคืนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 นั้น เห็นว่าโจทก์ส่งเงินไปเพราะศาล
แพ่งมีหมายอายัดมา โจทก์จึงเข้าใจว่าต้องส่งไปให้ศาลและศาลคงอายัด ไม่ได้ส่งไป
ชำระหนี้แก่ผู้ใด จึงใช้บทมาตรา 407 บังคับโจทก์ไม่ได้ส่วนเรื่องอายุความนั้นจำเลย

ฎีกาว่า โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์สินในฐานะลามิควรรได้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 419 มีอายุความเพียง 1 ปี นับแต่โจทก์รู้ คดีโจทก์จึงขาดอายุความแล้วนั้นเห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์มีสิทธิติดตามเอาเงิน 540,000 บาทคืนจากจำเลยคดีนี้ได้ซึ่งโจทก์บรรยายเช่นนี้เป็นการใช้สิทธิติดตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ซึ่งไม่มีอายุความบัญญัติห้ามไว้ ฎีกาทั้งสองข้อของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยคดีชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>